

1500005-39.2022.8.26.0563

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: São Bento do Sapucaí

Foro: Foro de São Bento do Sapucaí

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... por delito também relacionado à Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixo a pena consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, por 08 (oito) horas semanais, por entendê-la suficiente e adequada ao caso. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu RAUL FAGNER SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bento do Sapucaí

Foro de São Bento do Sapucaí

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Cap.Procópio Marcondes Azeredo, 43, Centro, São Bento do Sapucaí - SP - cep 12490-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500005-39.2022.8.26.0563

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RAUL FAGNER SILVA

Aos 28/06/2022 11:00, na sala de audiências do Juizado Especial Cível, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA, comigo Escrevente Técnico Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação e entre as partes supra-referidas.

Apregoadas as partes, verificou o MM. Juiz o comparecimento do representante do Ministério Público, o DD. Promotor de Justiça, Dr. SALOMÃO SUSSUMU TANAKA DOS SANTOS, do comparecimento do réu RAUL FAGNER SILVA, seu defensor Dr. Alan Dias Silva OAB/SP 401830. Presente também a testemunha arrolada pelo Ministério Público Wellington Nelson Bezerra Pires, todos por videoconferência.

Iniciados os trabalhos foi dada a palavra ao Dr. Defensor que manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz, os fatos narrados na denúncia não condizem com a realidade. As provas colhidas na fase policial não são suficientes para sustentar a inicial oferecida pelo órgão do Ministério Público. As testemunhas prestaram depoimentos contraditórios. O réu é inocente. Conclui-se, portanto, que não há justa causa para a instauração da ação penal. Assim sendo, a defesa requer, neste momento, a rejeição da denúncia e o consequente arquivamento dos autos. Não sendo acolhida esta postulação, reserva-se no direito de apreciar mais detalhadamente as provas após o término da instrução."

Pelo MM. Juiz foi dito: "Em que pesem os argumentos apresentados pelo ilustre defensor, verifico que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do artigo 43 do mesmo diploma legal, pelo que recebo a denúncia ofertada contra RAUL FAGNER SILVA."

A seguir foi inquirida testemunha arrolada pelo Ministério Público, bem como foi

colhido o interrogatório do réu.

Após, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução, passando a palavra às partes para os debates.

O DD. Promotor de Justiça apresentou as alegações finais, de forma oral, pleiteando a condenação do acusado, nos termos da denúncia, aos 04min15s.

Em alegações finais orais, o combativo Defensor, requestou a benefício da suspensão condicional do processo senão a absolvição do acusado, aos 05min17s.

Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença:

“Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas restou comprovada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 03), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 08/10), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada.

A testemunha Wellington Nelson Bezerra Pires, policial militar, relatou: que se recorda dos fatos; que em patrulhamento no bairro Serrano avistaram o réu conduzindo uma bicicleta no contrafluxo; que observaram que na orelha esquerda dele havia um cigarro aparentemente de maconha; que o réu não obedeceu a ordem de parada; que foi possível observar que em certo momento ele dispensou o cigarro; que em busca pessoal, nada foi encontrado; que localizado o cigarro, ele afirmou que tinha medo de ser preso e por isso não parou e que era consumidor da droga maconha; que ele então foi conduzido ao DP.

Em interrogatório, o acusado confessou a autoria do delito.

O depoimento da testemunha foi coeso e harmônico entre si, não tendo nenhuma comprovação de que, devidamente compromissada, tenha o intuito de imputar ao réu o falso cometimento de um delito.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Assim, à vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ressalta-se que, ao menos enquanto não houver entendimento consolidado pela inconstitucionalidade do delito em epígrafe pelo C. Supremo Tribunal Federal, entendo que a criminalização da conduta em epígrafe consiste em opção de política criminal autorizada pelo Constituinte ao legislador ordinário. Ainda que haja relevante debate sobre a necessidade de tratamento da conduta típica ora analisada como questão de saúde pública – e não sob o viés criminal – não se pode olvidar que existe externalidade negativa no uso de substâncias entorpecentes (ou seja, trata-se de prática que repercute, ainda que, indiretamente, em terceiras pessoas). Dessa forma, ainda que existam relevantes debates criminológicos sobre eventuais efeitos negativos dessa política criminal, não vislumbro inconstitucionalidade da opção legislativa pela criminalização.

No mais, conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto réu é imputável e dotada de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do RAUL FAGNER

SILVA pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Fixadas tais premissas, passo à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal. Na aplicação da pena, considerando que se trata de réu que conta com reincidência por delito também relacionado à Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixo a pena consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 meses, por 08 (oito) horas semanais, por entendê-la suficiente e adequada ao caso. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu RAUL FAGNER SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, por 08 (oito) horas semanais.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações necessárias.

Não há condenação em custas nem honorários, nos termos da Lei 9.099/95."

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, conforme arquivo importado e vinculado a este Termo, com a seguinte minutagem: Wellington Nelsonm Bezerra Pires aos 00min13s e RAUL FAGNER SILVA aos 02min53s. NADA MAIS. Maria Laura da Silva França, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.